

1500513-97.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de ocorrência do crime anterior (roubo envolvendo a vítima FlyPack - fls. 16/17), autos de avaliação (fls. 20/22 e 23/24), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 27/28), boletim de ocorrência do crime anterior (roubo envolvendo a vítima Marcos Roberto - fls. 95/96) e auto de entrega (fl. 97/98) e pela prova oral.

Também a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500513-97.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500513-97.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2068778/2021 - 4º Distrito Policial de Diadema, 553/2021 - 4º Distrito Policial de Diadema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO, qualificado a fls. 30, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", c.c artigo 61, inciso II, alínea 'j', por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque, no dia 10 de março de 2021, por volta das 17h00, na Rua Jatobá, número 305, bairro Eldorado, nesta cidade e comarca de Diadema, agindo em concurso, unidos em desígnios, previamente ajustado e com divisão de tarefas com outros dois indivíduos desconhecidos, recebeu e ocultou, em proveito próprio, uma carga diversos produtos embalados em caixas com o logo Mercado Livre, avaliada em R\$ 11.793,87, coisa que sabia ser produto de crime, bens pertencentes à vítima Luciano Júnior Casemiro Lisboa e à empresa Flypack Transporte Logística Ltda. Foi denunciado também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, agindo em concurso, unidos em desígnios, previamente

ajustado e com divisão de tarefas com outros dois indivíduos desconhecidos, recebeu e ocultou, em proveito próprio, uma carga de insumos hospitalares e produtos para uso hospitalar, avaliada em R\$ 12.000,00, coisa que sabia ser produto de crime, bem pertencente à vítima Marcos Roberto Cardoso.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de COVID-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, o Juízo plantonista proferiu decisão na qual relaxou a prisão do réu substituindo-a por medidas cautelares diversas (fls. 53/55). Alvará de soltura devidamente cumprido às fls. 62.

Às fls. 63 este Juízo dispensou o réu do recolhimento da fiança arbitrada pelo Juízo plantonista na decisão de fls. 53/55, a qual foi ratificada, quanto ao mais. A denúncia, com o respectivo aditamento, foi recebida em 12/05/2021 (fls. 118/119). O réu foi citado (fls. 152) e, às fls. 157/158, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 159/160), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento que se realizou no dia de hoje (fls. 173), por meio telepresencial nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 e resolução 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que foram ouvidas 02 testemunhas e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, argumentando que estão provados os fatos narrados na denúncia. Quanto à dosimetria, pede seja apenas aumentada na primeira fase em razão do valor dos bens objeto do crime. Pugnou pela fixação do regime inicial semiaberto.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do acervo probatório. Aponta que a palavra dos policiais devem ser recebidas com reservas, pois tem interesse em justificar suas ações em razão da função que exercem.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pede a fixação da pena base no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda etapa, pede o afastamento da circunstância agravante de que trata o artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código penal, posto que a prática dos crimes não restou facilitada, nem guarda relação de causalidade com o estado de calamidade vivenciado no país. Requer a aplicação da causa de diminuição de que trata o artigo 180, § 5.º, do Código Penal, ainda que não em seu patamar máximo. Ao fim, pede a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/15), boletim de ocorrência do crime anterior (roubo envolvendo a vítima FlyPack - fls. 16/17), autos de avaliação (fls. 20/22 e 23/24), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 27/28), boletim de ocorrência do crime anterior (roubo envolvendo a vítima Marcos Roberto - fls. 95/96) e auto de entrega (fl. 97/98) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ouvido em Juízo, o réu disse que morava no local, mas não sabia que os bens estavam no local. Disse que morava ali havia cerca de 3 meses, juntamente com "buiuzinho" e "tiozinho", sem saber maiores detalhes acerca dessas pessoas. Aponta que nada sabia sobre o roubo das cargas.

Tal negativa, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual.

Em depoimento bastante seguro, a testemunha Lucas Barbati Santurbano, policial civil, informou que na época dos fatos trabalhava na área do 4.º DP de Diadema, e recebeu notícia de que 3 indivíduos estavam descarregando uma Fiat Fiorino, com mercadorias do Mercado Livre. Foi até o local e identificou o acusado descarregando

o veículo. Questionou Cristiano a respeito, e ele afirmou que estava apenas descarregando a mercadoria no interior da residência. Ingressou no local e visualizou várias mercadorias já descarregadas, além de outros materiais, tais quais insumos hospitalares. Acionou outros policiais e conduziram o acusado e as mercadorias até a delegacia. Na delegacia, em contato com os representantes do Mercado Livre, obteve a informação do roubo das mercadorias. Disse que ainda não havia notícia do roubo, e que somente tinha havido o acionamento da PM. O motorista que fora vítima descreveu que foi conduzido até a casa, e que foi obrigado a ajudar a descarregar a mercadoria, junto com outros indivíduos. Confirmou que a casa para onde estavam sendo

No mesmo sentido, a testemunha Marcelo Sartori Rosseto, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que recebeu denúncia anônima na delegacia, que dava conta de que pessoas estavam descarregando rapidamente (de qualquer jeito) mercadorias de uma Fiorino. Ao chegarem no local, o veículo não mais estava. Havia um corredor e a porta estava entreaberta. Viu o acusado com uma caixa nas mãos e o questionou sobre os fatos. Ele não soube explicar. Pediu então para que ele os conduzisse até a casa dele, e no local identificou diversas mercadorias do Mercado Livre. O réu não soube dar maiores detalhes sobre a carga.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Verifica-se, portanto, que no dia 10 de março de 2021, pela manhã, a pessoa de Luciano Junior Casemiro Lisboa, motorista da empresa Flypack Transporte Logística Ltda a qual, por seu turno, presta serviços para a empresa Mercado Livre, estava na condução de seu veículo Fiat/Fiorino com vistas a efetuar as entregas dos pacotes contendo diversas mercadorias. Em certo momento, durante a execução do serviço, foi abordado por dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, obrigaram-no a conduzir o mencionado automóvel até um local situado nas proximidades de uma residência local dos fatos, para onde foi obrigado a transportar os pacotes que estavam no interior do veículo.

Posteriormente, foi liberado pelos roubadores, e comunicou a ocorrência do crime à polícia.

Já no dia anterior, a pessoa de Marcos Roberto Cardoso estava realizando a entrega de diversos insumos e produtos hospitalares quando acabou abordado por dois indivíduos, os quais o ameaçaram com emprego de arma de fogo e subtraíram os referidos bens, evadindo-se na condução do veículo em que estavam alocados (fls. 95/96).

Ocorre que as testemunhas policiais receberam denúncia anônima, dando conta de que no endereço apontado na denúncia havia indivíduos descarregando mercadorias de um veículo Fiat/Fiorino, e que demonstravam bastante nervosismo e agiam com pressa. Assim, os policiais deslocaram-se até o local indicado, e ali, depararam-se com o veículo Fiorino e flagraram o acusado carregando alguns pacotes de mercadorias para o interior de uma das residências existentes no imóvel (que estava com o portão entreaberto), ao que optaram por abordá-lo. Feita a busca no interior do imóvel, foi localizada parte dos pacotes de entrega, com o logotipo da empresa Mercado Livre e que tinham sido subtraídos de Luciano, vítima do roubo já mencionada, a qual não reconheceu o acusado como sendo um dos autores deste último crime. Também foram localizados as caixas e os recipientes contendo os produtos e insumos subtraídos de Marcelo, os quais lhe foram restituídos (fls. 97/98). Da mesma forma, os pacotes com o logotipo do Mercado Livre encontrados foram restituídos a Luciano (fls. 27/28).

É certo que no delito de receptação a aferição do dolo do agente e da ciência da origem criminoso é difícil. Isto porque, é praticamente impossível penetrar no

íntimo do infrator e, via de regra, os crimes são cometidos na clandestinidade. Contudo, a aferição do elemento subjetivo deste tipo penal pode ser feita pela análise circunstanciada das peculiaridades de cada caso e do agente, contrastadas com máximas de experiência, inclusive pela dificuldade de obtenção de prova direta, que, excluindo situações especiais, somente poderia se dar por confissão.

E, no caso concreto, não se pode excluir o dolo do réu, posto ter ele sido surpreendido pelos policiais no momento em que descarregava, alocava e ocultava no interior de sua residência os produtos e mercadorias roubados no mesmo dia da data dos fatos e no dia anterior. Indagado acerca da procedência dos bens referidos, não forneceu qualquer documento ou explicação plausível que legitimasse sua posse, mostrando-se segura, portanto, a conclusão de que o acusado conhecia a origem espúria dos produtos e mercadorias.

Por fim, não havendo demonstração segura de que as cargas de insumos e produtos hospitalares, e de pacotes com o logotipo do Mercado Livre contendo as diversas mercadorias foram recebidas e ocultadas pelo acusado em datas ou momentos diversos, deve-se mesmo considerar ter ele praticado os dois crimes por meio de uma única conduta, motivo pelo qual tenho por bem reconhecer o concurso formal tal como pretendido pelo Ministério Público na denúncia, em detrimento da continuidade delitiva ou do concurso material.

Portanto, havendo provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade da conduta, a condenação do réu nas penas dos crimes de receptação dolosa é medida que se impõe. Não há que se falar em desclassificação para a receptação culposa diante dos elementos constantes dos autos.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, consequências próprios da conduta. As circunstâncias, porém tenho que devem ser valoradas negativamente, haja vista que as receptações tiveram por objeto cargas de valor elevado e ocorreram em momento bastante próximo aos das ocorrências dos crimes de roubo anteriores, fato indicativo de proximidade do réu com os roubadores e, por conseguinte, de sua periculosidade. Assim, fixo as penas-base em 1/6 acima do piso legal para cada um dos crimes, ou seja, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, observo tratar-se de réu primário (fls. 34/35 e 36/45). Não observo a existência de circunstâncias agravantes ou de circunstâncias atenuantes a incidirem no caso. A agravante de que trata o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal fica afastada, já que o acusado não se prevaleceu da situação de calamidade vivenciada no país para a prática do crime, e tampouco se observa relação de causalidade entre os eventos. Assim, não há alteração das penas.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a figura do privilégio, com fulcro nos artigos 180, § 5.º, cc. 155, § 2.º, ambos do Código Penal, considerando que os objetos dos crimes são duas cargas de produtos e mercadorias avaliadas em R\$ 12.000,00 e R\$ 11.793,87 (fls. 20/22 e 23/24), valores muito superiores ao do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e portanto não podem ser considerados reduzidos para fins de incidência do favor legal.

Observando a regra concurso formal (artigo 70 do Código Penal), em conjunto com o disposto no artigo 72 do Código Penal, aplico uma das penas privativas de liberdade, pois iguais, aumentando-a em 1/6, obtendo, por fim, o montante de 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, que torno definitiva, à míngua de outros elementos que tenham o condão de alterá-la. Sobre a fração de aumento utilizada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO

DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido

de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ, HC 538.045/MG, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), 5ª T., j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifo nosso).

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, tendo-se em consideração, de um lado, a quantidade de pena aplicada, e de outro, os maus antecedentes do acusado (fls. 34/35 e 36/45 - autos 0174910-40.1999.8.26.0002 0027554-57.2000.8.26.0050 e 0082948-44.2003.8.26.0050), e as circunstâncias desfavoráveis já descritas na primeira fase da dosimetria, mostrando-se o referido regime o mais indicado para repressão das infrações penais e prevenção da prática de novas condutas pelo acusado.

De outro lado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou de aplicar a suspensão condicional nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, em virtude dos maus antecedentes e, também, das circunstâncias dos crimes, as quais servem de indicativo da periculosidade dele, consoante já exposto, de forma que tais medidas não se mostram recomendáveis.

Dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 180, "caput", por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", primeira parte, todos do Código Penal.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03 e artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Os objetos apreendidos já foram restituídos (fls. 27/28 e 97/98).

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA